Informe de auditoría de consentimiento

ISO/IEC 27701:2025 · Ley N.° 29733 · Agente AGT-CONSENT-01

CON-2026-TIENDA-B492008D5010
04/11/2026 01:29

No conforme

Pendiente de revisión del auditor

Faltan datos o evidencias

Organización	**TiendaAndina S.A.C.**
Alcance	formulario web de suscripción y política de privacidad.
Evidencia	caso_tiendaandina.txt
Huella SHA-256	`f4ee3c15fcc83c9af9b09cd7c60a8eda8720cda6aa716bebb91e2ed9796ff7b6`
Motor	Recuperación local · IA no disponible (fallback determinista) · temperatura 0.0
Ticket de revisión	HITL-20261104062941-001

Resumen del dictamen

Dominio	Normas	Dictamen
Deber de información y propósito	ISO 27701 A.1.2.2, A.1.3.3, A.1.3.4 · Ley 29733 Art. 18	No conforme
Obtención y registro del consentimiento	ISO 27701 A.1.2.4, A.1.2.5 · Ley 29733 Art. 5	No conforme
Modificación y revocación del consentimiento	ISO 27701 A.1.3.5 · Ley 29733 Art. 5	No conforme
Excepciones legales (Art. 14)	Ley 29733 Art. 14	No aplica

Verificación de excepciones: Ninguna excepción del Art. 14 se ajusta al contexto descrito: el consentimiento es exigible.

Detalle por dominio

Deber de información y propósito

No conforme

ISO/IEC 27701: A.1.2.2, A.1.3.3, A.1.3.4 · Ley 29733: Art. 18

Evidencia citada

> *«Finalidad declarada: "mejorar nuestra experiencia y ofrecerte productos".»*

> *«No se indican destinatarios de los datos, plazo de conservación ni identidad del responsable del tratamiento.»*

Hallazgo: La finalidad es genérica y no permite un consentimiento específico. No se informan los destinatarios de los datos. No se informa el plazo de conservación de los datos. No se identifica al responsable del tratamiento. No se informa cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Medida correctiva: Definir finalidades concretas y separadas (por ejemplo: promociones, analítica). Publicar en el aviso de privacidad los destinatarios o categorías de destinatarios. Indicar el plazo de conservación o el criterio para determinarlo. Identificar al responsable (razón social, RUC y domicilio) en el aviso de privacidad. Publicar un canal claro y accesible para el ejercicio de derechos.

Fragmentos normativos: ISO-A.1.3.3, ISO-A.1.3.4, ISO-A.1.2.2, LEY-ART18

Obtención y registro del consentimiento

No conforme

ISO/IEC 27701: A.1.2.4, A.1.2.5 · Ley 29733: Art. 5

Evidencia citada

> *«Casilla "Acepto recibir promociones y la política de privacidad", que aparece premarcada por defecto.»*

> *«No existe registro de la fecha y hora en que el usuario otorgó el consentimiento.»*

Hallazgo: La casilla premarcada no demuestra un consentimiento inequívoco. El consentimiento se agrupa con la aceptación de la política o los términos: no es específico. No hay registro que permita demostrar el consentimiento.

Medida correctiva: Dejar la casilla desmarcada por defecto: el titular debe marcarla activamente. Separar el consentimiento por finalidad, independiente de la aceptación de términos. Registrar cada consentimiento con marca de tiempo, identificador del titular y versión del texto aceptado.

Fragmentos normativos: ISO-B.1.2.5, ISO-A.1.2.5, ISO-B.1.2.4, ISO-A.1.2.4, LEY-ART13-5, LEY-ART5

Modificación y revocación del consentimiento

No conforme

ISO/IEC 27701: A.1.3.5 · Ley 29733: Art. 5

Evidencia citada

> *«"Para cualquier consulta sobre tus datos, comunícate por teléfono a la central."»*

Hallazgo: No se ofrece un mecanismo para retirar o modificar el consentimiento. El mecanismo de retiro no equivale al canal de obtención (web). No se define un plazo de respuesta para las solicitudes de retiro.

Medida correctiva: Habilitar la revocación en línea (enlace de baja y panel de preferencias). Permitir el retiro por el mismo canal en que se obtuvo el consentimiento. Definir y publicar un tiempo máximo de respuesta; registrar cada solicitud.

Fragmentos normativos: ISO-B.1.3.5, ISO-A.1.3.5, LEY-ART5

Medidas correctivas priorizadas

1. Dejar la casilla desmarcada por defecto: el titular debe marcarla activamente.
2. Separar el consentimiento por finalidad, independiente de la aceptación de términos.
3. Registrar cada consentimiento con marca de tiempo, identificador del titular y versión del texto aceptado.
4. Habilitar la revocación en línea (enlace de baja y panel de preferencias).
5. Permitir el retiro por el mismo canal en que se obtuvo el consentimiento.
6. Definir y publicar un tiempo máximo de respuesta; registrar cada solicitud.
7. Definir finalidades concretas y separadas (por ejemplo: promociones, analítica).
8. Publicar en el aviso de privacidad los destinatarios o categorías de destinatarios.
9. Indicar el plazo de conservación o el criterio para determinarlo.
10. Identificar al responsable (razón social, RUC y domicilio) en el aviso de privacidad.
11. Publicar un canal claro y accesible para el ejercicio de derechos.
12. Reauditar en 30 días tras aplicar las medidas.

Revisión humana

Estado: Pendiente de revisión del auditor — el informe no se emite hasta que el auditor lo apruebe o rechace.

- 1. Deber de información y propósito: faltan datos o evidencias suficientes; requiere revisión del auditor.
- 3. Modificación y revocación: faltan datos o evidencias suficientes; requiere revisión del auditor.

Auditor líder / DPO

Fecha y firma

Trazabilidad normativa

Dominio	Fragmento	Norma	Control / artículo	Texto
Deber de información y propósito	ISO-A.1.3.3	ISO/IEC 27701:2025	A.1.3.3	resumen
Deber de información y propósito	ISO-A.1.3.4	ISO/IEC 27701:2025	A.1.3.4	resumen
Deber de información y propósito	ISO-A.1.2.2	ISO/IEC 27701:2025	A.1.2.2	resumen
Deber de información y propósito	LEY-ART18	Ley N.° 29733	Art. 18	resumen
Obtención y registro del consentimiento	ISO-B.1.2.5	ISO/IEC 27701:2025	B.1.2.5	resumen
Obtención y registro del consentimiento	ISO-A.1.2.5	ISO/IEC 27701:2025	A.1.2.5	resumen
Obtención y registro del consentimiento	ISO-B.1.2.4	ISO/IEC 27701:2025	B.1.2.4	resumen
Obtención y registro del consentimiento	ISO-A.1.2.4	ISO/IEC 27701:2025	A.1.2.4	resumen
Obtención y registro del consentimiento	LEY-ART13-5	Ley N.° 29733	Art. 13 num. 13.5	resumen
Obtención y registro del consentimiento	LEY-ART5	Ley N.° 29733	Art. 5	resumen
Modificación y revocación del consentimiento	ISO-B.1.3.5	ISO/IEC 27701:2025	B.1.3.5	resumen
Modificación y revocación del consentimiento	ISO-A.1.3.5	ISO/IEC 27701:2025	A.1.3.5	resumen
Modificación y revocación del consentimiento	LEY-ART5	Ley N.° 29733	Art. 5	resumen
Excepciones legales (Art. 14)	LEY-ART14	Ley N.° 29733	Art. 14	resumen

Excepciones legales (Art. 14)	LEY-ART14-2	Ley N.° 29733	Art. 14 num. 2	resumen
Excepciones legales (Art. 14)	LEY-ART14-3	Ley N.° 29733	Art. 14 num. 3	resumen
Excepciones legales (Art. 14)	LEY-ART14-1	Ley N.° 29733	Art. 14 num. 1	resumen
Excepciones legales (Art. 14)	LEY-ART14-6	Ley N.° 29733	Art. 14 num. 6	resumen

Evidencia auditada

```
Empresa: TiendaAndina S.A.C. (caso ficticio del TIF, sección 3.6)
Alcance: formulario web de suscripción y política de privacidad.

Formulario de suscripción del sitio web:
- Casilla "Acepto recibir promociones y la política de privacidad", que aparece premarcada por defecto.
- Campos solicitados: nombre, correo electrónico, teléfono y fecha de nacimiento.

Política de privacidad:
- Finalidad declarada: "mejorar nuestra experiencia y ofrecerte productos".
- "Para cualquier consulta sobre tus datos, comunícate por teléfono a la central."
- No se indican destinatarios de los datos, plazo de conservación ni identidad del responsable del tratamiento.

Registros operativos:
- No existe registro de la fecha y hora en que el usuario otorgó el consentimiento.
```